

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА И ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ СЕРВИСА р34

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий документ является публичной офертой в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.2. Сервис р34 (далее — «Сервис») предлагает любому дееспособному лицу (далее — «Пользователь») заключить договор на условиях, изложенных в настоящем документе.

1.3. Акцептом настоящей оферты является:

1.3.1. регистрация в Сервисе;

1.3.2. либо оплата занятия через Сервис.

1.4. С момента акцепта договор считается заключённым.

2. СТОРОНЫ

2.1. Сервис р34 — владелец и оператор платформы.

2.2. Пользователь — физическое лицо, использующее Сервис.

2.3. Наставник — Пользователь, размещающий предложения об оказании услуг и оказывающий их через Сервис.

2.4. Сервис, Пользователь и Наставник далее совместно именуются «Стороны».

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

3.1. Сервис предоставляет Пользователю доступ к платформе для:

3.1.1. поиска Наставников;

3.1.2. бронирования занятий;

3.1.3. оплаты услуг;

3.1.4. участия в онлайн-занятиях.

3.2. Услуги оказываются непосредственно Наставником.

3.3. Сервис не является исполнителем услуг и не несёт ответственности за их содержание и результат, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим договором.

4. РОЛЬ СЕРВИСА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

4.1. Сервис действует как агент Наставника по приёму платежей от Пользователей.

4.2. Пользователь оплачивает услуги через Сервис с использованием доступных способов оплаты.

4.3. Сервис принимает денежные средства и перечисляет их Наставнику за вычетом своей комиссии.

4.4. Обязательство Пользователя по оплате считается исполненным с момента поступления денежных средств на счёт Сервиса.

5. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСА

5.1. Пользователь самостоятельно выбирает Наставника.

5.2. Сервис не гарантирует достижение какого-либо результата занятий.

5.3. Сервис не гарантирует свою бесперебойную работу.

5.4. Качество, содержание и результат занятий зависят исключительно от Наставника.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Пользователь вправе:

- 6.1.1. выбирать Наставников;
- 6.1.2. записываться на занятия;
- 6.1.3. получать доступ к занятиям;
- 6.1.4. обращаться в службу поддержки.

6.2. Пользователь обязан:

- 6.2.1. предоставлять достоверные данные;
- 6.2.2. своевременно оплачивать услуги;
- 6.2.3. соблюдать правила Сервиса;
- 6.2.4. не обходить Сервис при оплате услуг;
- 6.2.5. соблюдать нормы поведения при взаимодействии с Наставниками;
- 6.2.6. обеспечивать техническую возможность участия в занятиях.

6.3. Наставник вправе:

- 6.3.1. устанавливать стоимость услуг;
- 6.3.2. определять формат занятий;
- 6.3.3. переносить занятия по согласованию с Пользователем.

6.4. Наставник обязан:

- 6.4.1. проводить занятия в согласованное время;
- 6.4.2. оказывать услуги добросовестно и качественно;
- 6.4.3. соблюдать правила Сервиса;
- 6.4.4. не принимать оплату вне Сервиса.

6.5. Сервис вправе:

- 6.5.1. изменять функциональность платформы;
- 6.5.2. ограничивать доступ к Сервису;
- 6.5.3. блокировать Пользователей и Наставников при нарушении условий;
- 6.5.4. рассматривать обращения и принимать решения в рамках настоящего договора.

6.6. Сервис обязан:

- 6.6.1. обеспечивать функционирование платформы;
- 6.6.2. обрабатывать платежи;
- 6.6.3. предоставлять доступ к занятиям;
- 6.6.4. рассматривать обращения Пользователей.

7. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ОПЛАТА

- 7.1. Стоимость услуг определяется Наставником и отображается в Сервисе.
- 7.2. Оплата производится через Сервис.
- 7.3. Оплата услуг означает акцепт настоящей оферты.

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ

8.1. Занятия проводятся в согласованное время.

8.2. Пользователь обязан подключиться вовремя.

8.3. Опоздание Пользователя не является основанием для продления занятия.

9. ОТМЕНА, ПЕРЕНОС И ВОЗВРАТ

9.1. Пользователь вправе отменить занятие:

9.1.1. более чем за 24 часа — с полным возвратом в пределах стоимости оплаченной услуги;

9.1.2. менее чем за 24 часа — возврат не производится, если услуга могла быть оказана.

9.2. Перенос занятия возможен по согласованию с Наставником.

9.3. В случае неявки Пользователя услуга считается оказанной по завершении времени занятия.

9.4. В случае отмены занятия Наставником Пользователю предоставляется:

9.4.1. полный возврат денежных средств в пределах стоимости оплаченной услуги;

9.4.2. либо перенос занятия по согласованию.

10. ТЕХНИЧЕСКИЕ СБОИ

10.1. При технических сбоях на стороне Сервиса Пользователю предоставляется возврат в пределах стоимости оплаченной услуги или перенос занятия.

10.2. При сбоях на стороне Пользователя услуга считается оказанной, если Пользователь не предпринял разумных действий для подключения.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1. Сервис рассматривает обращения Пользователей.

11.2. Решения принимаются в рамках правил платформы с учетом законодательства РФ.

11.3. При недостижении согласия спор подлежит рассмотрению в суде по месту регистрации Сервиса.

12. ЗАПРЕТ ОБХОДА СЕРВИСА

12.1. Пользователям и Наставникам запрещается осуществлять расчёты вне Сервиса.

12.2. Нарушение данного запрета может повлечь блокировку аккаунта.

13. ПОВЕДЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

13.1. Запрещается:

13.1.1. оскорбления и агрессия;

13.1.2. противоправные действия;

13.1.3. иное поведение, нарушающее правила Сервиса.

13.2. Сервис вправе ограничить доступ при нарушении.

14. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

14.1. Все права на Сервис принадлежат р34.

14.2. Использование материалов без разрешения запрещено.

15. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

15.1. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15.2. Условия обработки данных определяются Политикой конфиденциальности Сервиса.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

16.1. Сервис несёт ответственность за функционирование платформы и обработку платежей.

16.2. Сервис не несёт ответственности за:

16.2.1. результат занятий;

16.2.2. действия Наставников;

16.2.3. субъективные ожидания Пользователя.

17. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

17.1. Сервис не несёт ответственности за:

17.1.1. перебои в работе интернета;

17.1.2. сбои сторонних сервисов;

17.1.3. действия третьих лиц.

18. ФОРС-МАЖОР

18.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств при обстоятельствах непреодолимой силы.

19. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ

19.1. Сервис вправе изменять условия настоящей оферты.

19.2. Новая версия вступает в силу с момента её публикации.

19.3. Продолжение использования Сервиса означает согласие с изменениями.

20. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ

20.1. Договор действует с момента акцепта.

20.2. Пользователь вправе прекратить использование Сервиса в любое время.

20.3. Сервис вправе ограничить доступ при нарушении условий.

21. ВОЗРАСТ

21.1. Пользователь должен быть старше 18 лет либо использовать Сервис с согласия законного представителя.

22. УСЛОВИЯ ДЛЯ НАСТАВНИКОВ

22.1. Акцепт

Регистрация в качестве Наставника означает принятие условий настоящего раздела.

22.2. Статус

Наставник:

22.2.1. действует самостоятельно;

22.2.2. не является сотрудником Сервиса;

22.2.3. самостоятельно оказывает услуги Пользователям.

22.3. Вознаграждение

22.3.1. Сервис удерживает комиссию с оплаты;

22.3.2. выплаты производятся Наставнику после оказания услуги.

22.4. Налоги

22.4.1. Наставник самостоятельно уплачивает налоги;

22.4.2. Наставник несёт ответственность за свой правовой статус.

22.5. Ограничения

Наставнику запрещается:

22.5.1. принимать оплату вне Сервиса;

22.5.2. уводить Пользователей за пределы платформы.

22.6. Качество услуг

Наставник обязуется:

22.6.1. проводить занятия своевременно;

22.6.2. соблюдать правила Сервиса;

22.6.3. вести себя корректно.

22.7. Блокировка

Сервис вправе ограничить доступ Наставника при нарушениях.

23. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

23.1. К отношениям Сторон применяется законодательство Российской Федерации.

23.2. Все уведомления направляются через интерфейс Сервиса или электронную почту.

23.3. Недействительность одного положения не влечёт недействительность остальных.